

Le capital social est fixé à la somme de CENT MILLE DIRHAMS (100.000,00 dhs), divisé en MILLE (1000) PARTS sociales de CENT DIRHAMS (100 dhs) chacune, et attribuées comme suit :

<u>Mr. FIKRI MOHAMED</u>	<u>1.000 parts</u>
* TOTAL DES PARTS :	1.000 parts

Conformément à l'article 51 de la loi n° 5-96, l'associé déclare expressément que la totalité des parts a été libérées intégralement et que le montant représentant les apports en espèces a bien été versé entièrement dans le compte de la société.

ARTICLE 8 : AVANCES EN COMPTE COURANT

Les associés pourront, avec le consentement de la gérance, verser dans la caisse sociale des fonds en compte courant pour une durée et moyennant un intérêt qui sera fixés d'accord entre elle et la gérance au moment du versement des fonds.

A défaut de durée fixée entre la gérance et l'associé qui aura fait l'avance, ce dernier ne pourra retirer ses fonds qu'après un préavis de trois mois adressé par écrit à la gérance et le retrait ne pourra être effectué que s'il n'est pas de nature à entraver les opérations normales de la société.

ARTICLE 9 : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital de la société pourra être augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts nouvelles, ordinaires ou privilégiées en représentation d'apports en nature ou contre espèces, ou par conversion en parts du passif ou des réserves, en vertu d'une décision collective prise conformément à l'article 20 ci-après.

L'augmentation de capital pourra comprendre la création de parts avec prime, dans ce cas, la décision des associés prise ainsi qu'il vient d'être dit, fixe le montant de la prime, son attribution ou affectation.

Dans tous les cas, aucune souscription publique ne pourra être ouverte à cet effet, et les parts créées en conséquence de l'augmentation de capital ne pourront être attribuées qu'à la société comparante ou à des personnes agréées par elle, aux conditions fixées à l'article 10 ci-après pour les cessions de parts sociales, les parts nouvelles devront être entièrement libérées et réparties à leur création.

Le capital social pourra également être réduit dans les limites prévues par la loi, pour quelque cause que ce soit et notamment par remboursement ou rachat de parts, réduction du nombre ou du nominal des parts, en vertu d'une décision extraordinaire des associés conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après.

ARTICLE 10 : CESSIION DE PARTS SOCIALES

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé. Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'autant qu'elles auront été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé, enregistré au Maroc, conformément aux dispositions de l'article 195 du dahir du 20 Mai 1939.

En outre, lorsqu'elles sont réalisées au profit d'une personne étrangère à la société, l'acte de cession doit être publié conformément à la loi.

Les parts sont librement cessibles entre associés.

Mais elles ne peuvent être cédées à des personnes étrangères à la société, qu'après autorisation de l'autre associé, dans le cas où la société ne comprendrait que deux associés et dans le cas où il y aurait plus de deux associés, qu'après autorisation résultant d'une décision collective, prise à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

ARTICLE 11 : INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les co - propriétaires indivis, héritiers ou ayants cause d'un associé décédé, sont tenus de se faire représenter par l'un d'entre eux auprès de la société, considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartiendra à la partie la plus diligente de se pouvoir ainsi que de droit pour faire désigner par justice un mandataire chargé de représenter tous les co - propriétaires.

ARTICLE 12 : DROITS DES PARTS-RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices à une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées. Elle donne droit, chacune, à une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant des parts qu'ils possèdent. Au delà, tout appel de fonds est interdit.

Les associés ne peuvent être soumis à aucune restitution d'intérêts ou de dividendes régulièrement perçus.

ARTICLE 13 : ADHESION AUX STATUTS- SCELLES-IMMIXTION DANS LA GESTION

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernières dans quelques mains qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises régulièrement par la société.

Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé, même s'ils comprenaient les mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation ni d'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

ARTICLE 14 : MAINTIEN DE LA SOCIETE NONOBTANT CERTAINES CAUSES DE DISSOLUTION DE DROIT COMMUN